

【일련번호 14】

광주환경공단 안전감사실

개선 요구

제 목 계약업무 내부 지침(매뉴얼) 현행화 및 정기 정비 소홀

소 관 부 서 ○○처

조 치 부 서 ○○처

내 용

1. 업무개요 및 관계 법령

공단 회계부서는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 한다) 등 관계 법령의 제·개정 사항을 적기에 반영하여 계약 업무 내부지침(매뉴얼)을 정비하고, 임직원이 이를 일관되게 준수하도록 관리·운영하여야 한다.

상위 법령과 상충되는 내부 기준은 실무상 혼선을 초래하여 업무의 적법성과 통일성을 저해할 수 있어 단순 수립에 그칠 것이 아니라 전 직원이 인지하고 준수할 수 있도록 교육 및 전파 체계를 갖추어 실효성 있게 운영되어야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제

○○처는 관련 법령을 준수하는 범위에서 공단 계약업무의 특수성과 절차를 구체화하기 위해 [표]와 같이 내부지침(매뉴얼)을 수립·시행하고 있으나, 2019년 계약업무 매뉴얼 개정 이후 「지방계약법」 등 관련 법령이 수차례 개정되었음에도, 현재까지 내부지침(매뉴얼)을 현행화하지 않고 있다.

[표] 공단 내부 지침(매뉴얼) 시행 현황

- | |
|---|
| 1) 조직개편 및 신규시설 확충에 따른 계약제도 개선 및 운영지침(㉔㉔, 2013. 1. 2.) |
| 2) 계약업무 매뉴얼 통보(㉔㉔, 2017. 1. 6.) |
| 3) 계약업무 매뉴얼 수립 보고(㉔㉔, 2019. 4. 19.) |

그 결과 내부지침(매뉴얼)과 상위 법령 간 일부 내용이 상충하여 실무자가 적용 기준을 명확히 판단하기 어려운 상황이 발생하고 있으며, 일부 직원은 해당 지침의 존재조차 인지하지 못하는 등 내부지침(매뉴얼)이 사실상 유명무실하게 운영되고 있다.

특히 내부지침(매뉴얼)을 인지한 직원은 이를 기준으로 업무를 수행하는 반면, 이를 인지하지 못한 직원은 관계 법령만을 적용하여 업무를 처리하고 있어 적용 기준이 일원화되지 않고 업무 혼선이 발생하고 있다.

이로 인해 공사 착공계 제출 기준 등 일부 절차는 내부지침(매뉴얼)과 현행 계약법령의 기준이 달라 업무처리의 통일성과 적법성을 저해하고 있으며, 감사 시에도 위반 여부 판단이 곤란한 문제가 발생하고 있다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

㉔㉔처장은 지방계약법 등 관계 법령의 개정사항을 반영하여 내부지침(매뉴얼)을 정비하고, 정기적인 현행화 점검을 통해 상위 법령과 상충되는 기준이 없도록 업무의 적법성과 통일성을 확보하시기 바랍니다.(개선)